

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Ceny pohonných hmôt, a predovšetkým motorovej nafty, dosahujú v súčasnosti pomerne vysoké úrovne. Spolu so zavedením mýta predstavujú pre dopravcov, ale aj ostatných motoristov príliš vysoké zaťaženie.

Významný podiel na ich výsledných cenách má spotrebná daň. Smernica č. 2003/96/EC z 27. októbra 2003 určuje rovnakú minimálnu sadzbu spotrebnej dane z minerálneho oleja pre všetky krajiny EÚ. Táto je stanovená v eurách. Keďže naposledy bola spotrebná daň určovaná ešte v slovenských korunách a v období prijatia eura prišlo k jej posilneniu, výsledkom bolo jej výrazné zvýšenie po prepočte na euro. Výsledkom je, že na Slovensku platná spotrebná daň výrazne prekračuje minimálne stanovené sadzby v EÚ a za benzín platia o 43,3% (0,1555 €) viac a pri naftě dokonca až o 45,8% (0,15131 €) viac, ako je stanovené minimum platné k 1.1.2010. Keď sa táto sadzba v roku 2003 stanovovala, kurz koruny voči euru bol na úrovni približne 41,7 SKK/EUR¹. V tomto období bola teda minimálna úroveň sadzby spotrebnej dane na benzín prekročená o 0,51 Sk za liter (3,4%) a na naftu o 1,89 Sk za liter (15,0%).

	min. sadzba v eur/1000 l k 1.1.2010	platná sadzba v SR/1000 l k 1.1.2010	rozdiel v Sk/liter
Benzín	359	514,50	0,1555 + DPH
Nafta	330	481,31	0,15131 + DPH

Predkladaný návrh zákona vedie k zníženiu spotrebnej dane z minerálneho oleja, ako je dnes upravená v zákone č. 98/2004 Z. z.. Neznižuje ju však na minimálnu sadzbu stanovenú v Smernici EÚ, ani na pôvodne stanovenú úroveň jej prekročenia (o 3,4% resp. 15,0%) , aby sa predišlo prílišným výpadkom štátneho rozpočtu.

Navrhované zníženie spotrebných daní – pri benzíne o 3 centy Sk a pri naftě o 9 centov na liter – je však obhájitelné a udržateľné aj z pohľadu dopadu na verejné financie.

Prínosy tohto opatrenia sú predovšetkým v znížení výdavkov na prepravu pre obyvateľov a podnikateľov, ako aj v znížení tlaku na infláciu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi a inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

¹ Priemerný kurz za 3. štvrtrok 2003 predstavoval 41,747 SKK/EUR, pri prepočtoch je preto použitá táto úroveň kurzu.

Doložka vplyvov

1. Analýza vplyvu na štátny rozpočet:

Pri kvantifikácii dopadov opatrenia na štátny rozpočet sa vychádzalo z údajov o spotrebe pohonných hmôt na Slovensku za predchádzajúce obdobie (2005 až 2009) a pre nasledujúce roky sa použil predpoklad rastu spotreby pohonných látok o výšku reálneho rastu HDP. Pri prepočtoch sa zohľadnil aj trend zvyšovania podielu palív s biologickou zložkou, na ktoré sa uplatňuje znížená sadzba spotrebnej dane, na celkovej spotrebe pohonných hmôt. Podrobnosti uvádzajú nasledovné tabuľky:

Rok	Spotreba benzínu	Spotreba benzínu so zníženou daňou	Spotreba nafty	Spotreba nafty so zníženou daňou
2010	160 619	910 176	159 254	1 433 291
2011	113 076	1 017 684	168 172	1 513 555

Rok	Výpadok výnosu spotrebných daní	Výpadok výnosu DPH	Výpadok daňových príjmov spolu
2010	-120 902 975	-22 971 565	-143 874 540
2011	-127 551 930	-24 234 866	-151 786 797

2. Navrhovaný zákon nezakladá nároky na pracovné sily, organizačné zabezpečenie a nebude mať dopad na životné prostredie.

Osobitná časť

K Čl. I

Navrhuje sa pri vybraných druhoch pohonných hmôt (osobitne bezolovnatý benzín a motorová nafta) znížiť stanovené sadzby spotrebnej dane.

K Čl. II

Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu a potrebnú legisvakanciu sa navrhuje, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. mája 2010.